



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34728 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente

TRA

Parte_1 (MOLA DI BARI, 04/02/1960), con il patrocinio degli avv.ti BASSANI MARCELLO e GAMMAROTA NICOLA giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (MOLA DI BARI, 30/09/1959), con il patrocinio dell'avv. RINALDI PIETRO giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 06/12/2022 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1*, premesso che in data 3 settembre 1984 contraeva in Mola di Bari matrimonio concordatario con *Controparte_1* e che dall'unione nascevano le figlie *Per_1* (1986) e *Per_2* (1989), da tempo economicamente autonome, esponeva che con decreto del 15 maggio 1999 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, il medesimo è tenuto a corrispondere alla *CP_1* l'assegno perequativo di lire 1.000.000 mensili per il mantenimento delle due figlie, all'epoca entrambi di minore età, affidate alla madre, assegnataria della casa familiare in comproprietà tra le parti, con obbligo del medesimo di corrispondere l'intera rata del mutuo cointestato gravante sull'abitazione coniugale sino all'estinzione; che da allora non era ripresa la convivenza né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la

cessazione degli effetti civili del matrimonio con elisione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento alla *CP_1* l'assegno di mantenimento per le due figlie e revoca dell'assegnazione in favore della stessa della casa coniugale.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili, nonché la conferma dell'assegnazione in suo favore della casa familiare, essendo priva di reddito, eccezion fatta per il reddito di cittadinanza, e aiutata dal Servizio Sociale.

All'udienza presidenziale il Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, dichiarava cessato, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento per le due figlie *Per_1* e *Per_2* revocava con effetto immediato l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente essendone venuti meno i presupposti e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Con sentenza non definitiva n. 12162 del 2021 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 6 dicembre 2022 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo *status*, l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda della

resistente volta al riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge l'assegno divorzile, dovendo essere in questa sede confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1 in difetto di coabitazione della stessa con le figlie maggiorenni, divenute ormai da tempo economicamente autonome.

In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni *“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”*.

Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *“la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare*

tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

(...) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.

L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(...) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.

.... Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).

Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in

particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).

Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “*Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.*” (Cass. ord. n. 22738/2021).

Orbene l'applicazione del canone normativo sopra menzionato unitamente all'illustrato orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, induce a ritenere insussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, non avendo la stessa neanche chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, quindi, provato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno.

Pertanto, pur versando in precarie condizioni economiche, la CP_1 è percettrice di reddito di cittadinanza nella misura di euro 500,00 mensili, non sostiene oneri alloggiativi risiedendo nella casa familiare in comproprietà tra le parti, è aiutata e sostenuta economicamente dal Servizio Sociale sin dal 2021 e non ha affatto dedotto né tantomeno provato di aver sacrificato prospettive e sviluppi lavorativi e di carriera a favore della famiglia, né la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti derivante da scelte condivise in costanza di matrimonio.

A ciò aggiungasi che in sede di separazione nel 1999, allorché la CP_1 era appena quarantenne, la stessa ha dichiarato di svolgere l'attività di rappresentante e di percepire una retribuzione netta mensile pari a circa lire 700.000, in linea con il non elevato titolo di studio posseduto (licenza media inferiore), non ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge, né lo ha mai chiesto successivamente proponendo domanda di modifica delle condizioni separative.

Il ricorrente, dal canto suo, sebbene non abbia ottemperato all'ordine di depositare la documentazione economico-patrimoniale aggiornata in vista della decisione della causa, è comproprietario unitamente alla CP_1 solo della ex casa familiare, occupata dalla resistente, e nel 2019 ha

percepito un reddito annuo complessivo pari a circa euro 10.000,00, in flessione rispetto a quello percepito negli anni precedenti pari a circa euro 16.000,00 lordi annui, di talché non vi è capienza per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ex coniuge.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e il contegno processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34728/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Carlo Sereni n. 12 in favore di *Controparte_1* ;

dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di [...] *Pt_1* di corrispondere il mantenimento per le figlie *Per_1* (1986) e *Per_2* (1989);

rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente *Controparte_1* .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 7 marzo 2023.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani